

Zmluva o poskytnutí služby (vypracovanie projektovej žiadosti)

Článok I – Zmluvné strany

Poskytovateľ:

GovConnect s.r.o.

Sídlo: Mierová 271/8, 048 01 Rožňava

IČO: 57007934

Zastúpený: Zdenka Liptáková, konateľ

Korešpondenčná adresa: Mierová 271/8, 048 01 Rožňava

E-mail: info@napisemprojekt.sk tel.: 0940 176 183

(ďalej len „Poskytovateľ“)

Objednávateľ:

Obec Rastislavice

Sídlo: *Rastislavice 27, 941 08 Rastislavice*

IČO: 00309222

Zastúpená: *Tatiana Kořínková*

(ďalej len „Objednávateľ“)

Poskytovateľ a Objednávateľ (ďalej spolu aj ako „**zmluvné strany**“) uzatvárajú v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka túto zmluvu o poskytnutí služby (ďalej len „**Zmluva**“) v nasledovnom znení.

Článok II – Predmet Zmluvy

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť pre Objednávateľa službu spočívajúcu vo vypracovaní projektovej žiadosti s názvom výzvy - „**PSS - Grant na úpravu verejného priestoru vo vašom meste alebo obci**„ (ďalej len „**Projekt**“). Projekt zahŕňa kompletne spracovanie žiadosti vrátane napísania textu žiadosti, vyplnenia potrebných formulárov, spracovania rozpočtu a prípravy všetkých náležitostí potrebných na odoslanie žiadosti príslušným orgánom alebo poskytovateľovi dotácie.
2. Poskytovateľ vykoná vyššie uvedené služby riadne a v dohodnutom rozsahu tak, aby boli splnené podmienky stanovené vo výzve, v rámci ktorej sa žiadosť podáva. Poskytovateľ však nezodpovedá za výsledok schvaľovacieho procesu Projektu – najmä nezaručuje schválenie ani získanie finančných prostriedkov na základe podanej žiadosti Objednávateľa. Zodpovednosť Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy sa vzťahuje na odborné a včasné vypracovanie a podanie žiadosti, nie na jej následné schválenie poskytovateľom dotácie.

Článok III – Cena a platobné podmienky

Cena a platobné podmienky

1. **Cena služby:** Zmluvné strany sa dohodli na odplate za poskytnutie služby. Cena za vypracovanie žiadosti je dohodnutá vo výške **350 EUR** (slovom: tristo päťdesiat eur). Uvedená cena je konečná za celý predmet Zmluvy. Poskytovateľ nie je platcom DPH.
2. **Platba:** Cena za vypracovanie Žiadosti sa uhradí jednorazovo do 7 dní od vystavenia faktúry. Poskytovateľ vystaví faktúru po odovzdaní kompletne vypracovaných podkladov pripravených na odoslanie Objednávateľom.

3. **Fakturácia:** Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti podľa platných právnych predpisov. Úhrada prebehne bezhotovostným bankovým prevodom na účet Poskytovateľa uvedený na faktúre, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
4. **Omeškanie platby:** V prípade omeškania Objednávateľa má Poskytovateľ právo požadovať úrok z omeškania v zákonnej výške. Tým nie je dotknuté právo Poskytovateľa požadovať náhradu škody spôsobenej omeškáním.
5. **Nedokončenie procesu zo strany Objednávateľa:** V prípade, že po podpise tejto Zmluvy dôjde zo strany Objednávateľa k prerušeniu alebo zrušeniu procesu prípravy žiadosti a teda žiadosť nebude dokončená ani odoslaná, je Objednávateľ povinný uhradiť alikvótnu časť ceny zodpovedajúcu rozsahu prác, ktoré Poskytovateľ vykonal do momentu oznámenia o prerušení spolupráce, a to bez ohľadu na dôvod, pre ktorý Objednávateľ ukončenie procesu oznámil.

Článok IV – Práva a povinnosti zmluvných strán

Poskytovateľ sa zaväzuje:

1. Vypracovať žiadosť riadne, odborne a podľa požiadaviek Objednávateľa, ako aj v súlade s podmienkami príslušnej výzvy, a to v dohodnutom termíne.
2. Zabezpečiť vyplnenie všetkých formulárov a spracovanie rozpočtu tak, aby Projekt spĺňal formálne a obsahové náležitosti požadované poskytovateľom dotácie alebo príslušným orgánom.
3. Po vypracovaní žiadosti odoslať kompletnú Projektovú žiadosť (vrátane všetkých príloh) príslušnému orgánu alebo inštitúcii, ktorá prijíma žiadosť, v súlade s pravidlami danej výzvy (pokiaľ sa strany nedohodnú, že žiadosť podá Objednávateľ sám).
4. Informovať bezodkladne Objednávateľa o úspešnom odoslaní žiadosti a poskytnúť mu kópiu podanej Projektovej žiadosti (napr. potvrdenie o podaní, kópia formulárov a pod.).
5. Vydať a doručiť Objednávateľovi faktúru za poskytnuté služby podľa Článku III tejto Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po splnení predmetu Zmluvy.

Objednávateľ sa zaväzuje:

1. Poskytnúť Poskytovateľovi včas všetku potrebnú súčinnosť, najmä dodať pravdivé a úplné podklady, informácie a dokumenty, ktoré sú nevyhnutné pre vypracovanie Projektu. Objednávateľ dodá požadované podklady riadne a včas, bezodkladne po výzve Poskytovateľa.
2. Zabezpečiť, že všetky informácie a podklady poskytnuté Poskytovateľovi sú správne, aktuálne a právne relevantné. Objednávateľ zodpovedá za obsahovú správnosť ním poskytnutých údajov a dokumentov. V prípade, že Objednávateľ poskytne nesprávne, neúplné alebo zavádzajúce údaje, nesie zodpovednosť za následky takého konania vrátane možného negatívneho výsledku posudzovania Projektu.
3. Spolupracovať s Poskytovateľom pri finalizácii Projektu, konzultovať pripomienky Poskytovateľa k podkladom a bez zbytočného odkladu odpovedať na otázky alebo požiadavky Poskytovateľa súvisiace s plnením tejto Zmluvy.
4. Prevziať od Poskytovateľa vypracovaný Projekt (projektovú žiadosť) a zabezpečiť akékoľvek ďalšie úkony na strane Objednávateľa, ktoré sú potrebné na úspešné podanie žiadosti (napr. podpísanie listinnej žiadosti štatutárom Objednávateľa, ak je to vyžadované, úhrada poplatkov, ak nejaké vznikajú, atď.), pokiaľ tieto úkony nevykonáva Poskytovateľ podľa Zmluvy.
5. Uhradiť riadne a včas dohodnutú cenu za vypracovanie Projektu v súlade s Článkom III tejto Zmluvy a vystavenou faktúrou Poskytovateľa.

Článok V – Termíny plnenia a súčinnosť

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch plnenia: Poskytovateľ sa zaväzuje vypracovať a podať Projekt (projektovú žiadosť) najneskôr do posledného dňa lehoty stanovenej vo výzve pre podávanie žiadostí (t. j. v termíne stanovenom pravidlami poskytovateľa dotácie).

Konkrétny dátum podania žiadosti bude upresnený medzi stranami v závislosti od harmonogramu výzvy.

- Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi všetky potrebné podklady, informácie a dokumenty v lehote dohodnutej medzi stranami, prípadne bezodkladne po vyzvaní Poskytovateľom, tak aby Poskytovateľ mohol splniť svoj záväzok podľa bodu 1 tohto článku včas.
- Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade ak nedodá požadované podklady a informácie riadne a včas (najmä ak ich neposkytne bezodkladne po výzve Poskytovateľa), Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nedodržanie dohodnutého termínu na vypracovanie a podanie Projektu, ani za akékoľvek následné škody alebo ujmu tým spôsobenú. Rovnako platí, že ak v dôsledku omeškania Objednávateľa nebude možné žiadosť včas podať v rámci výzvy, Poskytovateľ za takú situáciu nezodpovedá.
- V prípade, že počas realizácie predmetu Zmluvy nastanú okolnosti brániace dodržaniu dohodnutých termínov (napr. zmeny podmienok výzvy, omeškanie na strane druhej zmluvnej strany a pod.), sú obe zmluvné strany povinné bezodkladne sa informovať a písomne dohodnúť na primeranom predĺžení lehôt alebo na inom vhodnom riešení, aby bol zabezpečený účel tejto Zmluvy.

Článok VI – Ochrana osobných údajov (GDPR)

- Zmluvné strany sa zaväzujú pri spracúvaní všetkých osobných údajov, ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti s touto Zmluvou, postupovať v súlade s **Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)**, ako aj v súlade so **zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov** v platnom znení.
- Objednávateľ ako dotknutá osoba poskytuje Poskytovateľovi svoje osobné údaje (prípadne osobné údaje svojich zamestnancov či zástupcov) v rozsahu nevyhnutnom na účely plnenia tejto Zmluvy. Poskytovateľ bude tieto osobné údaje spracúvať výlučne za účelom poskytnutia dohodnutej služby a plnenia povinností podľa tejto Zmluvy (napr. príprava a podanie žiadosti, komunikácia s Objednávateľom, vystavenie faktúry a pod.).
- Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť primeranú ochranu poskytnutých osobných údajov a nesprístupniť ich žiadnym tretím stranám, s výnimkou prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností podľa tejto Zmluvy (napr. uvedenie kontaktných údajov Objednávateľa v samotnej projektovej žiadosti alebo poskytnutie údajov orgánom, ktoré spracúvajú danú výzvu), alebo ak je také sprístupnenie vyžadované zákonom.
- Objednávateľ súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov Poskytovateľom v uvedenom rozsahu a na uvedené účely. Poskytovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude uchovávať len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu tejto Zmluvy a následne zabezpečí ich bezpečnú likvidáciu, pokiaľ zákon nevyžaduje ich ďalšie archivovanie.
- V prípade, že v súvislosti s plnením tejto Zmluvy bude Poskytovateľ vystupovať voči Objednávateľovi alebo tretím osobám ako sprostredkovateľ osobných údajov (podľa čl. 28 GDPR), zmluvné strany uzatvoria samostatnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, v ktorej si upravia podrobnosti spracúvania v súlade s požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z.

Článok VII – Záverečné ustanovenia

- Trvanie Zmluvy:** Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – do splnenia všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Zmluva zanikne splnením účelu (vypracovaním a podaním Projektu, úhradou ceny) alebo riadnym ukončením podľa podmienok Zmluvy. Pred splnením predmetu Zmluvy je možné Zmluvu ukončiť iba spôsobmi uvedenými v nasledujúcich bodoch.
- Odstúpenie od Zmluvy:** Každá zo zmluvných strán je oprávnená písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia povinností druhej zmluvnej strany. Za podstatné porušenie sa na strane Poskytovateľa považuje najmä nedodanie vypracovaného Projektu ani v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej Objednávateľom. Za podstatné porušenie zo strany Objednávateľa sa považuje najmä nesplnenie povinnosti poskytnúť súčinnosť podľa Článku V tejto Zmluvy tak, že znemožní Poskytovateľovi vypracovať a podať Projekt, alebo omeškanie Objednávateľa s úhradou ceny o viac než 30 dní po lehote splatnosti. Odstúpenie nadobúda účinky dňom doručenia písomného

oznámenia druhej strane. V prípade platného odstúpenia od Zmluvy zostávajú nároky na úhradu už vykonanej časti prác alebo iné nároky (napr. náhrada škody) nedotknuté.

3. **Zmena Zmluvy:** Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. Písomná forma dodatku je podmienkou jeho platnosti. Za písomnú formu sa považuje aj výmena listín podpísaných oprávnenými zástupcami strán a doručených poštou alebo osobne, prípadne elektronických dokumentov podpísaných kvalifikovaným elektronickým podpisom, ak sa na tom strany dohodnú.
4. **Riešenie sporov:** Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne vzájomnou dohodou a komunikáciou. V prípade, že sa spor nepodari vyriešiť zmierlivo, je ktorákoľvek zo strán oprávnená domáhať sa ochrany svojich práv na príslušnom súde Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy touto Zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom.
5. **Zverejnenie Zmluvy:** Objednávateľ vyhlasuje, že je (ak je to relevantné) osobou povinnou podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, a preto zabezpečí **zverejnenie tejto Zmluvy** v súlade s § 5a uvedeného zákona. Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie Zmluvy je podmienkou nadobudnutia jej účinnosti. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a **účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia** v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Pri zverejňovaní Zmluvy budú anonymizované resp. vynechané všetky údaje, ktoré podliehajú ochrane podľa osobitných predpisov (napr. osobné údaje fyzických osôb, chránené informácie atď.).
6. **Salvátorická klauzula:** Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy ukáže byť neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, nemá to za následok neplatnosť alebo nevymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. V takom prípade sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude čo najviac zodpovedať pôvodne zamýšľanému hospodárskemu účelu neplatného ustanovenia, a to formou písomného dodatku k Zmluve.
7. **Počet vyhotovení:** Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Objednávateľ a jeden Poskytovateľ. Každé vyhotovenie Zmluvy sa považuje za originál a má rovnakú právnu platnosť.
8. **Záverečné vyhlásenia:** Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. Zmluva nadobúda účinnosť (ak nie je viazaná na zverejnenie podľa bodu 5) dňom uvedeným v bode 5 tohto článku, resp. inak dňom podpisu oboma stranami, ak sa na ňu povinnosť zverejnenia nevzťahuje.

V PRÁSTISLA V. C. MACH, dňa.....2.1.2026..

Za Objednávateľa: TATIANA KORINKOVA

Funkcia: STAROSTKA

Za Poskytovateľa: Zdenka Liptáková

Funkcia: konateľ, GovConnect s.r.o.

GovConnect s.r.o.
Mierová 271/8